

身体検査、搜索等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 身体検査令状により身体を検査することができる対象は、被疑者に限られており、被疑者以外の者の身体を検査することはできない。
- イ. 身体拘束を受けている被疑者の指紋又は足型を採取するには、被疑者を裸にしない場合であっても、身体検査令状によらなければならない。
- ウ. 身体検査令状により女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち合わせなければならない。
- エ. 強制採尿のための搜索差押令状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
- オ. 身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿のための搜索差押令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。

- 1. ア イ ウ 2. ア イ エ 3. ア ウ エ 4. イ ウ エ
- 5. イ ウ オ 6. ウ エ オ

No96	身体検査・搜索等	正答率
H20-27	正解 6	94%

ア 誤っている

検証としての身体検査は、人の身体に対して、その人相、容貌、体格、痕跡などを観察・認識するために行われる検証を指すが、人権ないし人間の尊厳にかかわることから、法は特に身体検査令状を要求するほか（218条1項、5項、6項）、特別の配慮をしている（131条以下）。かかる令状による限り、身体検査は、対象が限定されているわけではない。

イ 誤っている

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、身体検査令状によることを要しない（218条3項）。これらは身体の拘束に伴う効果と考えられるからである。

ウ 正しい

222条1項本文・131条2項。女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち合わせなければならない。

エ 正しい

最決昭55.10.23（百選28事件）。強制採尿における令状の種類について、判例は、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには搜索差押令状を必要とすると解すべきである。ただし、右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の搜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑訴法218条5項（現218条6項）が右搜索差押令状に準用されるべきであって、令状の記載要件として、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない旨の条件の記載が不可欠であると解さなければならない。」としている。

オ 正しい

最決平6.9.16（百選29事件）。判例は、「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ」としている。理由として、判例は、「そのように解しないと、強制採尿令状の目的を達することができないだけでなくこのような場合に右令状を発付する裁判官は、連行の当否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられるからである。」としている。

以上により、正しい記述はウ、エ、オであり、したがって、正解は肢6となる。